20/7/87

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH ĐÌNH CÔNG TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ THỜI HẠN THÂN TÀU

Bảo hiểm này tuân theo luật và tập quán Anh

1. BẢO VỆ VÀ BỒI THƯỜNG

Người bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm theo và trong phạm vi quy định tại Điều 1 của điều khoản Trách nhiệm dân sự Thân tàu Định hạn 20/7/87 (trừ Điều 1.3.10) cho những khiếu nại, yêu cầu, tổn hại, chi phí và/hoặc phí tổn gây ra bởi:

1.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc đấu tranh quần chúng phát sinh từ đó, hay bất kỳ hành động thù địch nào của hoặc chống lại một thế lực tham chiến

1.2 bắt giữ, chiếm đoạt, giam hãm, kiềm chế hoặc giam giữ và các hậu quả từ đó hay bất kỳ cố gắng nào để làm việc đó

1.3 các loại mìn, ngư lôi, bom vô chủ hay các loại vũ khí chiến tranh vô chủ khác

1.4 những người đình công, công nhân bế xưởng, hay những người tham gia gây rối lao động, bạo động hay đấu tranh quần chúng

1.5 những kẻ khủng bố hay người có hành động ác ý hoặc xuất phát từ một động cơ chính trị

1.6 tịch thu hoặc sung công.

2. LOẠI TRỪ

Bảo hiểm này luôn loại trừ bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ

2.1 bất kỳ vụ nổ của bất cứ loại vũ khí chiến tranh hạt nhân nào sử dụng các phản ứng nguyên tử hay phân hạch và / hoặc hỗn hợp hạt nhân hoặc phản ứng tương tự khác hay năng lượng phóng xạ hoặc chất phóng xạ, sau đây được gọi là vũ khí chiến tranh hạt nhân

2.2 sự bùng nổ chiến tranh (có tuyên chiến hay không) giữa các nước sau: Anh, Mỹ, Pháp, Liên Bang Nga, Trung Quốc

2.3 trưng thu hay tiền chiếm

2.4 bắt giữ, cần giữ,chiếm giữ, giam giữ, kiềm giữ, tịch thu hay sung công theo lệnh của chính phủ hay chính quyền của nước mà tàu được sở hữu hoặc đăng ký

2.5 bắt giữ, kiềm chế, giam giữ, tịch thu hay sung công theo qui chế kiểm dịch hay do vi phạm các quy chế hải quan hoặc thương mại

2.6 hoạt động tố tụng thông thường, không có bảo lãnh hay trả tiền phạt hoặc vì

bất cứ lý do tài chính nào

2.7 cướp biển (nhưng loại trừ này không ảnh hưởng đến bảo hiểm theo điều khoản 1.4).

3. KHÔNG ĐÓNG GÓP

Bảo hiểm này loại trừ các khiếu nại liên quan đến các khoản tiền có thể thu hồi được :

3.1 bởi Người được bảo hiểm theo bất kỳ bảo hiểm khác hoặc có thể bảo hiểm theo bảo hiểm đó nếu không tồn tại bảo hiểm này

3.2 theo Điều khoản Trách nhiệm dân sự Thân tàu - Định hạn 20/7/87 hoặc có thể được bồi thường dưới đây nếu không có Điều 2 và 3

3.3 theo bảo hiểm của Tàu với điều khoản Chiến tranh và Đình công Thân tàu – Định hạn 1/10/83

4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm của Người bảo hiểm trong bảo hiểm này sẽ không vượt qúa phần tỷ lệ của số tiền được bảo hiểm dưới đây đối với mỗi tại nạn riêng biệt hoặc sự cố hoặc chuỗi tai nạn phát sinh từ một sự kiện

5. CHUYỂN NHƯỢNG

Không chấp nhận việc chuyển nhượng bảo hiểm này, hay quyền lợi trên bảo hiểm này hoặc quyền lợi đối với bất kỳ khoản tiền nào có thể được trả hay được Người bảo hiểm thừa nhận, trừ khi có thông báo chuyển nhượng hoặc thông báo
về quyền lợi ghi ngày tháng do Người được bảo hiểm ký, và do người chuyển nhượng ký trong trường hợp có sự chuyển nhượng tiếp, phải được sửa đổi bổ sung trên Đơn bảo hiểm và Đơn bảo hiểm có sửa đổi bổ sung như vậy phải được xuất trình trước khi thanh toán bồi thường hoặc hoàn phí bảo hiểm

6. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Trường hợp có tổn thất hay tai họa nào thì Người được bảo hiểm và những người thừa nhiệm và đại lý của họ có bổn phận áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm ngăn tránh hay hạn chế tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này.

7. CHẤM DỨT BẢO HIỂM

7.1 Bảo hiểm này có thể được hủy bỏ nếu Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm thông báo trước 7 ngày (sự hủy bỏ này có hiệu lực vào thời hạn kết thúc 7 ngày kể từ lúc giữa đêm của ngày thông báo bởi hay cho Người bảo hiểm). Người bảo hiểm đồng ý phục hồi lại bảo hiểm này với điều kiện có sự thỏa thuận của Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm trước khi kết thúc thời hạn thông báo đó, thỏa thuận về tỷ lệ phí bảo hiểm và/hoặc điều kiện bảo hiểm và/hoặc các đoan kết.

7.2 Bảo hiểm này TỰ ĐỘNG KẾT THÚC bất kể có thông báo hay không có thông báo hủy bỏ

7.2.1 khi xảy ra bất kỳ vụ nổ mang tính chất thù địch của bất cứ loại vũ khí chiến tranh hạt nhân nào như định nghĩa trong Điều 2.1 vào bất kỳ lúc nào hay ở bất kỳ nơi nào mà vụ nổ đó có thể xảy ra và bất kể Tàu có liên quan hay không

7.2.2 khi bùng nổ chiến tranh (có tuyên chiến hay không) giữa các nước sau: Anh, Mỹ, Pháp, Liên Bang Nga, Trung Quốc

7.2.3 trong trường hợp Tàu bị trưng thu dù để sở hữu hoặc sử dụng.

7.3 Trong trường hợp hủy bỏ bằng thông báo hay mặc nhiên kết thúc bảo hiểm này vì hiệu lực của điều 7 này, hoặc do việc bán Tàu, Người bảo hiểm sẽ hoàn lại phí thuần theo tỷ lệ cho Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực nếu, sau khi Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm và trước thời gian dự định bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, xảy ra bất kỳ sự cố nào tự động chấm dứt bảo hiểm này theo các quy định của Điều khoản 7 nêu trên.

CL.345

DBV Insurance

DBV INSURANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY
25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

20/7/87

INSTITUTE PROTECTION AND INDEMNITY WAR AND STRIKES CLAUSES HULLS - TIME

1. PROTECTION AND INDEMNITY

The Underwriters agree to indemnify the Assured in the manner and to the extent provided in Clause 1 of the Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time 20/7/87 (excluding Clause 1.3.10) where the claim, demand, damages, costs and/or expenses has/have been caused by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

1.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.5 any terrorist or any person acting maliciously or from a political motive

1.6 confiscation or expropriation.

2. EXCLUSIONS

Subject always to the exclusion of any claim arising from

2.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war

2.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

2.3 requisition or pre-emption

2.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the vessel is owned or registered

2.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations

2.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

2.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4).

3. NON-CONTRIBUTION

This insurance excludes any claim for any sum recoverable

3.1 by the Assured under any other insurance or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance

3.2 under the Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls - Time 20/7/87 or which would be recoverable thereunder but for Clauses 2 or 3 thereof

3.3 under an insurance of the vessel subject to the Institute War and Strikes Clauses Hulls - Time 1/10/83.

4. LIMIT

The Underwriters' liability under this insurance shall not exceed their proportionate part of the amount insured hereunder in respect of each separate accident or occurrence or series of accidents arising out of the same event.

5. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

6. DUTY OF ASSURED

It is a condition of this insurance that the Assured and their servants and agents take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

7. TERMINATION

7.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

7.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall

TERMINATE AUTOMATICALLY

7.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 2.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the vessel may be involved

7.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

7.2.3 in the event of the vessel being requisitioned, either for title or use.

7.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 7, or of the sale of the vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 7 above.

CL.345